

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 312/2535

นางสำลี สงวนพงษ์

โจทก์

นางผู้ โศตรใหญ่

จำเลย

นางผู้ โศตรใหญ่

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 88

ความว่า จำเลยฎีกา เนื่องจากคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 2529/2529 และคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 926/2531 ของศาลจังหวัดชลบุรี ศาลฎีกา เพิ่งมีคำพิพากษาถึงที่สุดและจำเลยเพิ่งทราบคำพิพากษา จึงไม่อาจอ้างเป็นพยานในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้นทั้งเป็นพยาน สำคัญเกี่ยวกับอำนาจฟ้อง จึงมีความประสงค์ขออ้างคำพิพากษาดังกล่าวเป็นพยานและขอระบุบัญชีพยานเพิ่มเติม มาพร้อมคำร้องนี้ โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องฉบับลงวันที่ 23 เมษายน 2534 แล้ว (อันดับ 146) ส่วนคำร้องฉบับลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2534 ไม่ปรากฏหลักฐานว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยส่งมอบที่ดินโฉนดเลขที่ 1648ตำบลหน้าพระธาตุอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ตามฟ้องแก่โจทก์เพื่อนำไปแบ่งแยกแก่ทายาทต่อไป หากจำเลยไม่กระทำให้ถือเอา คำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาจำเลย

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา (อันดับ 138)

จำนวนยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 137,148)

คำสั่ง

เพื่อให้การวินิจฉัยชี้ขาดข้อสำคัญแห่งประเด็นเป็นไปโดย เที่ยงธรรมจึงได้รับ
บัญชีระบупยานเพิ่มเติมจำเลย

เพื่อให้การวินิจฉัยชี้ขาดข้อสำคัญแห่งประเด็นเป็นไปโดย เที่ยงธรรมจึงได้รับ
บัญชีระบупยานเพิ่มเติมจำเลย

(สังเวียน รัตนมุง-ประมาณ ชั้นชื่อ-จอทรพย์ เทียงธรรม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ